

הכנסת העשרים וחמש

יזומים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

432/25/9

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף ג2 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992¹, אחרי סעיף 2ב יבוא:

”עידוד העסקת ג.2. (א) בסעיף זה –

עובדים

מאוכלוסיות

ייחודיות

– "אוכלוסיות ייחודיות" –

(1) אדם שגילו 45 ומעלה;

(2) הורה עצמאי, כהגדרתו בסעיף 1

לחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה
עצמאי, התשנ"ב-1992²;

(3) בן המגזר החרדי, כהגדרתו בסעיף 15א(ט) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959³;

(4) מי שהוא או אחד מהוריו נולדו
באתיופיה;

"מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות" – מציע,

אשר התחייב כי אם יזכה במכרז, יעסיק

עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, ובלבד

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 147.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

שאינם עובדי קבלן כוח אדם ;

"קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו-1996⁴.

(ב) פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, תינתן
העדפה למעסיק עובדים מאוכלוסיות
ייחודיות.

(ג) שר הכלכלה, בהתייעצות עם שר הרווחה
והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים אלה :

(1) שיעור ההעדפה שתינתן למעסיק
עובדים מאוכלוסיות ייחודיות ;

(2) שיעורי ההעסקה ומועדי המימוש
הנדרשים בהתחייבות ביחס לאוכלוסיות
הייחודיות על מנת שמציע יוגדר כמעסיק
עובדים מאוכלוסיות ייחודיות ;

(3) הוראות בעניין חובת מעסיק עובדים
מאוכלוסיות ייחודיות להעמיד ערבות
להתחייבויותיו, ובעניין תנאי הערבות.

(ד) פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר
שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר
תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה
ביותר, ואחת מן ההצעות היא של מעסיק עובדים
מאוכלוסיות ייחודיות, תיבחר הצעה זו כזוכה
במכרז.

(ה) מי שזכה במכרז בזכות הגדרתו כמעסיק
עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, יגיש לשר הכלכלה,
בתום שישה חודשים מיום זכייתו במכרז, דין
וחשבון מאושר על ידי רואה חשבון, ובו פירוט
הפעולות שננקטו לשם הגשמת היעדים שנקבעו

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

כאמור בסעיף קטן (ג)."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות מתן העדפה במכרזים למעסיקים התורמים לצמצום הפערים החברתיים, בכך שהם מתחייבים להעסיק עובדים ממגזרים מוחלשים בחברה הישראלית. הורים עצמאיים, חרדים, בני העדה האתיופית ואוכלוסייה מבוגרת – כל אלה הן אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה, ולכן קידומן בשוק העבודה יסייע לצמצום הפערים בחברה.

לפיכך מוצע לקבוע הסדר לפיו תינתן העדפה במכרזים למי שמעסיק או מתחייב להעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות. המועסקים לפי חוק זה לא יהיו עובדי חברות כוח אדם, על מנת למנוע מצב שבו יתקשרו מעסיקים באופן זמני עם קבלני כוח אדם כדי לזכות בהעדפה.

סעיף קטן (ג) המוצע קובע כי שר הכלכלה, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות את שיעורי ההעסקה אליהם יידרש מציע להתחייב כדי להיחשב כמעסיק של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, וכן את פרק הזמן בגדרו יידרשו מעסיקים אלה למלא את התחייבותם, וזאת כדי לאפשר גמישות בהתאם לצרכים החברתיים בזמן נתון. עוד ייקבע בתקנות שיעור ההעדפה שיינתן למי שמעסיק עובדים מאוכלוסיות מיוחדות, בהתאם להתחייבות שנטלו על עצמם, וכן הוראות בעניין חובת מעסיק להעמיד ערבות להתחייבויותיו.

פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז.

סעיף קטן (ה) המוצע מחייב מעסיק של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות להגיש דוח שיפרט את הפעולות שננקטו לשם העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות.

הצעת החוק נוסחה בסיוע עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3382/24).

הצעת החוק זהה לפ/3382/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)